공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2024 - 342 호 2024. 11. 11.

사 건 번 호 2022서경1115

사 건 명 ㈜파세코의 재판매가격유지행위 등에 대한 건

피 심 인 주식회사 파세코
경기 안산시 원시로 248
대표이사 유○○
대리인 법무법인 이제
담당변호사 권○○, 이○○, 박○○

심의종결일 2024. 11. 1.

주 문

1. 피심인 주식회사 파세코는 김치냉장고, 히터, 난로, 빌트인 가전 등 자신의 가전제품을 온라인으로 판매하는 대리점에게 피심인이 지정한 온라인 판매가격보다 낮은 가격으로 판매하지 못하도록 하고, 이를 위반하는 대리점들에게 공급중단, 판매정지 등의 불이익을 주는 방법으로 재판매가격을 유지하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 주식회사 파세코는 빌트인 가전 등 자신의 가전제품을 온라인으로 판매하는 대리점에게 합리적 이유 없이 온라인 판매를 금지하고, 이를 위반하는 경우 공급중단 등의 불이익한 조치가 있을 수 있음을 경고하는 등과 같이 거래상대방을 부당하

게 구속하는 조건으로 거래하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인 주식회사 파세코는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 137,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사 파세코는 난로, 에어컨 등 계절가전과 후드, 쿡탑 등 빌트인 가전 제품을 제조, 판매하는 사업을 영위하는 자이므로, 법 제2조 제1호의 사업자에 해당한다[1].

2 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>, <표 2> 기재와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2021년도 말 기준, 단위: 백만 원, 명)

피심인	설립일	자본금	매출액	당기순이익	상시고용 종업원 수
파세코(주)	1986. 9. 12.	7,000	227,184	19,085	361

* 심사보고서 소갑 제3호증[2]

1) 이하 회사명을 기재할 때 '주식회사', '피심인'은 생략한다.

<표 2> 피심인 주요 경영 현황

(각 사업연도 말 기준, 단위: 백만 원)

연도	자산총계	부채총계	매출액	영업이익	당기순이익
2018	101,543	31,573	149,411	5,310	4,749
2019	111,403	35,586	180,409	10,781	8,643
2020	115,256	28,689	198,109	16,874	14,173
2021	141,881	40,512	227,184	22,863	19,085

* 소갑 제3호증 및 한국신용평가 정보(NICE BIZLINE)

나. 시장구조 및 실태

1) 가정용 비전기식 조리 및 난방기구 정의

3 '가정용 비전기식 조리 및 난방기구'란 전기를 주된 에너지로 사용하지 않는 각종 가정용 조리 또는 난방용 기구를 말하는 것으로서 그 대표적인 예로 비전기식 레인지 및 기타 유사 조리용 기구, 난로, 화덕, 가정용 중앙난방설비, 온수기, 가열판 등 다양한 제품이 있다.

2) 가정용 비전기식 조리 및 난방기구 현황

4 가정용 비전기식 조리 및 난방기구 산업은 아래 <표 3> 기재와 같이 최근 5년간 매출액, 영업이익 등이 지속적으로 상승하는 추세였다가 2022년도 기준으로 그 성장세가 다소 주춤한 것으로 나타난다.

<표 3> 가정용 비전기식 조리 및 난방기구 시장규모

(각 사업연도 말 기준, 단위: 백만 원)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전체 매출액	2,482,395	2,503,443	2,793,817	3,275,288	3,269,957

2) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 기재 한다.

전체 영업이익	118,144	176,978	199,775	219,029	209,405
전체 자산총계	2,764,724	3,301,881	3,550,071	4,157,929	4,552,519

* 한국신용평가 정보(NICE BIZLINE)

5 이는 코로나-19 확산 등으로 인해 가정 내에서 머무르는 시간이 늘어나면서 나타난 가전 수요 증가와 함께 정부가 추진한 으뜸효율 가전제품 환급 사업 등이 영향을 준 것에 기인한 것으로 추정된다.

6 가정용 비전기식 조리, 난방기구 시장의 주요 사업자들은 2022년 매출액 기준으로 에스케이매직, 경동나비엔, 린나이코리아, 경동에버런, 파세코, 블랙큐브, 귀뚜라미홀딩스 등의 순으로 나타난다.

<표 4> 매출액 기준 상위 10개 업체

(기준: 기말, 단위: 백만원, %)

구분	업체명	2021년	2022년	점유율
1	에스케이매직	1,056,136	1,027,377	31.42
2	경동나비엔	951,116	979,557	29.96
3	린나이코리아	314,623	302,954	9.26
4	경동에버런	212,378	204,221	6.25
5	파세코	227,184	200,475	6.13
6	블랙큐브	53,585	147,187	4.50
7	귀뚜라미홀딩스	42,693	42,961	1.31
8	기미전자	34,435	36,104	1.10
9	코베아	45,756	34,274	1.05
10	남선	30,057	29,604	0.91

* 한국신용평가 정보(NICE BIZLINE)

7 한편, 가정용 비전기식 조리 및 난방기구는 주로 오프라인 시장을 중심으로

유통되는 측면이 있었으나, 최근에는 소셜커머스, 오픈마켓 등을 통한 온라인 시장도 급격하게 성장하고 있는 추세이다.

3) 피심인의 사업현황

8 피심인은 설립 당시 석유스토브를 주력 상품으로 하였으며, 2014년 이후부터는 가스쿡탑, 전기레인지, 후드, 전기그릴, 가습기, 김치냉장고 등의 가전제품 중심으로 사업군을 확대하면서 가전 전문기업으로 성장하였다.

9 2019년에는 국내 최초로 별도의 실외기 없이도 자가 설치가 가능한 세로형 창문형 에어컨을 출시하여 2021년 기준으로 창문형 에어컨 제조사 중 점유율 1위를 차지[3]하는 등 여름 가전에서도 두각을 보이는 중이다.

10 피심인이 생산하는 제품들은 크게 계절가전 및 생활가전 등으로 구분되는데, 계절가전의 경우 특정 계절에 집중적으로 수요가 증가하는 제품으로서 겨울 제품인 히터(로터리·가스캐비넷), 난로와 여름 제품인 창문형 에어컨, 서큘레이터 등이 있으며, 생활가전은 일상생활에서 상시 사용되는 제품들로 소형 세탁기, 비데, 김치냉장고 및 빌트인 주방가전(쿡탑·레인지후드·식기세척기) 등으로 구성된다.

<표 5> 피심인이 판매 중인 계절가전 대표상품

로터리히터	가스캐비넷 히터	심지난로	창문형 에어컨

3) 2021년 국내 창문형 에어컨 제조사별 판매량 기준으로 점유율 순위는 1위 파세코(32.1%), 2위 캐리어(21.5%), 3위 삼성전자(17.2%), 위니아(3.6%) 순으로 확인된다.

<표 6> 피심인이 판매 중인 생활가전 대표상품

김치냉장고	쿡탑	레인지후드	식기세척기

11 한편, 2021년 피심인의 매출액 기준으로 내수용 주력 제품은 창문형 에어컨(○○%), 심지난로(○%), 가스·전기쿡탑(○%), 정수기(○%) 등으로 나타나며[4], 이 사건 위반행위와 관련되는 품목군인 김치냉장고, 히터·난로 및 빌트인 가전 제품(레인지후드, 쿡탑 등)에 대한 사업현황은 다음과 같다.

가) 김치냉장고

12 김치냉장고는 주로 김치를 보관하기 위한 냉장고로서 스탠드 및 뚜껑식 타입으로 분류되는데, 1990년대 중반 당시에는 뚜껑 타입으로 출시되었으나 2000년대 중반 이후부터 스탠드 타입의 비중이 커지기 시작하였다.

13 2020년 기준으로 전체 김치냉장고 판매 수량은 약 110만대로 추산되고 있으며, 이 중에서 1백만 원 이상 제품의 판매 비중이 약 67%에 이르는 등 프리미엄 제품의 수요가 증가하는 추세이다.

14 김치냉장고 시장은 아래 <표 7> 기재와 같이 위니아(딤채), LG전자, 삼성전자 등 3개 제조사가 전체 시장의 대부분을 차지하고 있는 과점시장에 해당하고, 피심인 점유율은 매년 ○% 미만으로 추정된다. 유통경로별로는 아래 <표 8> 기재와 같이 ○○% 이상이 홈쇼핑이나 직영 온라인을 통해 소비자에게 직접 판매되고 있는 것으로 확인된다.

4) 피심인은 석유 스토브 제품을 수출하는 대표적 사업자로서 그 매출액이 전체에서 ○○% 정도를 차지한다.

<표 7> 김치냉장고 주요 사업자의 시장점유율 현황

(단위: %)

구분	사업자명	2020년	2021년	2022년(1～9월)
1	위니아	-		
2	엘지전자			
3	삼성전자			
4	파세코(피심인)			
합계		100.0	100.0	100.0

* 소갑 제3호증

<표 8> 피심인 김치냉장고의 유통경로별 매출액 및 비중 현황

(단위: 백만 원)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년(1~9월)
홈쇼핑	-				
직영 온라인					
대리점					
기타					
합계					

* 소갑 제3호증

나) 히터 및 난로

15 히터는 중앙난방이나 보일러가 가동되지 않는 상황에서 주위를 따뜻하게 하는 보조 난방 가전이며, ① 시골 농가주택, 영업용 사업장 및 야외 등에서 주로 사용되는 비 가정용 보조 난방 히터, ② 중앙난방이나 보일러 가동이 원활한 아파트나 주택에서도 전기요금 감축 등을 위해 사용되는 가정용 보조 난방 히터로 구분된다.

16 비 가정용 보조 난방 히터는 여러 현장에서 사용되는 상황적 특성으로 인해 사용 연료, 화력 등 측면에서 다양한 종류의 제품이 존재하며, 그 중에서 파세코는 실내용 등유를 연료로 사용하는 로터리 히터, 심지난로와 LPG 가스를 연료로 사용

하는 캐비넷 히터를 각각 생산·판매하고 있다.

17 가정용 보조 난방 히터는 실내에서 사용하기 적합한 사이즈 및 디자인 형태로 제작되며 통상 전기로 작동되는 제품들을 말하는데, 이 중에서 파세코는 내부에 팬이 장착된 팬히터와 탄소, PTC(Positivie Temperature Coefficient) 물질[5]을 열원으로 하는 카본히터, PTC 히터[6]로 분류하기도 한다.

18 히터 시장에는 수많은 중소 업체들이 다양한 제품을 제조·수입하여 판매하고 있어 전체 시장규모, 주요 사업자 및 시장점유율 등이 구체적으로 확인되지 아니하나, 히터류 상품과 관련하여 브랜드 인지도가 높은 신일전자, 파세코, 한일전기, 린나이코리아 등 사업자들의 2019년 기준 매출액 현황은 아래 <표 9> 기재와 같다.

<표 9> 최근 3년간 히터 시장의 주요 사업자 및 매출 현황

(단위: 백만 원)

구분	사업자명	2020년	2021년	2022년
1	신일전자[7]	-		
2	파세코(피심인)			
3	한일전기			
4	린나이코리아			

* 소갑 제4호증 및 각사 사업보고서

19 한편, 피심인은 경쟁사와 달리 가정용 보조 난방 히터보다 로터리 히터, 심지난로 등 석유류 비 가정용 보조 난방 히터류의 매출 규모가 월등히 큰 특징이 있는데, 피심인 사업보고서에 따르면 석유난로 제품의 경우 유럽·중동·미국 등에 활발하게 수출이 이루어짐에 따라 세계 시장점유율이 30%를 넘어서는 것으로 추정되고 있다.

5) 온도가 상승하면서 일정 온도 이상에 도달하는 경우 저항이 증가하게 되는 물질로 일종의 센서 기능을 통해 발열량을 조정함으로써 온도를 일정하게 유지하는 기능을 한다.
6) 피심인은 카본히터 및 PTC 히터를 통칭하여 전기히터로 칭하기도 하는 등 분류 방식은 열원, 기능 및 작동방식 등에 따라 다양하다.
7) 히터 제품이 아닌 전기요 등 타 난방기기도 일부 포함된 수치로서 히터 매출액만 산정 시 낮아질 수 있다.

<표 10> 피심인 히터·난로의 유통경로별 매출액 및 비중 현황

(단위: 백만 원)

구분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년(1~9월)
로터리 히터	홈쇼핑					
	직영 온라인					
	전자제품 마트					
	일반 도매상					
	대리점					
	기타					
	합계					
심지 난로	홈쇼핑					
	직영 온라인					
	전자제품 마트					
	일반 도매상					
	대리점			-		
	기타					
	합계					
캐비넷 히터	홈쇼핑					
	직영 온라인					
	전자제품 마트					
	일반 도매상					
	대리점					
	기타					
	합계					
팬 히터	홈쇼핑					
	직영 온라인					
	전자제품 마트					
	일반 도매상					

	대리점	
	기타	
	합계	
전기 히터	홈쇼핑	
	직영 온라인	
	전자제품 마트	
	일반 도매상	
	대리점	
	기타	
	합계	

* 출처: 소갑 제3호증

다) 빌트인 가전 제품

20 빌트인(Built-In) 가전 제품이란 거실이나 주방 등에 붙박이 형태로 설치하는 가전 제품을 말하는 것으로서, 제품의 크기만큼 타공한 후 매립하는 과정이 요구되며 통상 외관에 필요한 기능만 남기고 나머지는 모두 내부에 배치함으로써 공간활용도를 높이는 것이 특징이다.

21 빌트인 가전 제품은 주로 아파트, 빌라 등 공동주택을 시공하는 건설 현장에 제조사가 최저가 입찰 등을 통해 특판으로 납품하거나 빌트인 가전 제품을 취급하는 총판 대리점[8]에 공급함으로써 시장에 유통된다.

22 한편, 파세코가 취급하는 빌트인 가전 제품[9] 중에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 품목은 아래 <표 11> 기재와 같이 2018년 이후 매년 ○○% 이상 차지하고 있는 레인지후드·가스쿡탑·전기쿡탑이며, 대표적인 경쟁사업자들로 SK매직, 하츠, 한

8) 빌트인 대리점의 대부분은 특정 브랜드보다는 복수의 브랜드를 동시에 취급하는 경우가 일반적이며, 다수의 하부 거래처를 거쳐 소규모 지역 인테리어 업체나 싱크대 설치업체 등에게 판매가 이루어진다.

9) 피심인의 빌트인 가전 제품은 레인지후드, 쿡탑(가스·전기), 식기세척기, 김치냉장고, 빨래건조대, 행주도마살균기, 탈수기, 식기건조기, 비데 등이 있었으나, 레인지후드 및 쿡탑 외에는 2020년 이후로 점차 생산·판매가 중단되거나 매출액이 감소하였다.

샘, 린나이코리아, 한일전기 등이 있다.

<표 11> 피심인의 빌트인 가전 제품 중 품목별 비중(2018년~)

(단위: %)

구분		2018년	2019년	2020년	2021년
상위 3개 품목	레인지후드	-			
	가스쿡탑				
	전기쿡탑				
	소계				
기타					
합계					

* 소갑 제3호증

<표 12> 피심인 빌트인 가전 제품의 유통경로별 매출액 및 비중 현황

(단위: 백만 원, %)

구분	2020년		2021년	
	매출액	비중	매출액	비중
OEM	-			
건설사				
대리점(빌트인)				
재래시장				
직영 온라인				
홈쇼핑				
내수기타				
합계				

23 이하 품목별로 자세히 살펴보면 다음과 같다.

(1) 레인지후드

24 레인지후드는 주방 조리기구 위에 설치된 환기 장치로 후드 내부의 팬모터를 통해 조리 과정에서 발생하는 유해가스, 미세먼지 및 냄새 등을 외부로 배출시키는 주방가전이다.

25 주로 인테리어 및 리모델링 과정에서 설치·교체되는 경향으로 인해 주택건설 경기에 민감하게 반응하며, 자가 설치가 쉽지 않은 편이라서 일반 소비자들보다는 건설사나 총판점, 인테리어 업체, 싱크대 설치업체 등을 통해 공급된다.

26 현재 국내 레인지후드 시장은 1위 사업자인 하츠를 중심으로 한샘, SK매직, 한일전기, 파세코, 린나이코리아 등이 경쟁 중이며, 연도별 매출 현황은 아래 <표 13> 기재와 같다.

<표 13> 최근 3년간 레인지후드 주요 사업자의 매출 현황

(단위: 백만 원)

구분	사업자명	2020년	2021년	2022년
1	하츠	-		
2	한샘[10]			
3	SK매직			
4	한일전기			
5	파세코(피심인)			
6	린나이코리아			

* 소갑 제4호증, 참고자료 및 각사 사업보고서

27 한편, 피심인의 레인지후드 제품은 2021년 기준으로 전체 매출액 ○,○○○억 원 중에서 약 ○%를 차지하고 있으며, 해당 매출액의 경우 대부분 총판 대리점(○○억), 건설 특판(○억 원) 등을 통해서 발생하였다.

(2) 가스쿡탑

28 쿡탑은 주방 상판에 빌트인되는 가열장치로서 일종의 내장형 레인지를 뜻하며 그 가열방식에 따라 가스쿡탑과 전기쿡탑으로 나뉘는데, 전자의 경우 가스를 건전지 전기로 점화하는 방식으로 작동된다.

10) 해당 사업자는 억 원 단위로 연도별 매출액을 제출하였으며, 이하 같다.

29 가스쿡탑은 기존의 가스레인지와 다르게 싱크대에 매립 설치하여야 하므로 설치환경에 제약이 일부 존재하기는 하나, 깔끔한 사용이 가능하고 주방 인테리어와 조화롭게 어울린다는 장점이 있다.

30 최근 아파트뿐만 아니라 빌라나 다세대 주택에서도 주방 공사를 일괄적으로 진행하는 사례가 늘어남에 따라 가스쿡탑의 수요가 증가하고 있는 가운데, 재건축 시장이 커질수록 이러한 경향도 점차 가속화될 것으로 보인다.

31 현재 국내 가스쿡탑 시장은 1위 사업자인 린나이코리아를 중심으로 SK매직, 파세코, 하츠 등이 경쟁 중이며, 연도별 매출 현황은 아래 <표 14> 기재와 같다.

<표 14> 최근 3년간 가스쿡탑 주요 사업자의 매출 현황

(단위: 백만 원)

구분	사업자명	2020년	2021년	2022년
1	린나이코리아	-		
2	SK매직			
3	파세코(피심인)			
4	하츠			
5	한샘			

* 소갑 제4호증, 참고자료 및 각사 사업보고서

32 한편, 피심인의 가스쿡탑 제품은 2021년 기준으로 전체 매출액 ○,○○○억 원 중에서 약 ○%를 차지하고 있으며, 해당 매출액은 OEM 거래(○○○억 원), 총판 대리점(○○억 원), 건설 특판(○억 원), 직영 온라인(○억 원) 등을 통해서 발생하였다.

(3) 전기쿡탑

33 전기쿡탑은 앞서 설명한 쿡탑 중에서 전기로 유리 상판을 가열하는 방식으로 작동되는 가열장치를 말한다.

34 이러한 전기쿡탑은 그 작동방식에 따라 하이라이트와 인덕션으로 구분되는데, 하이라이트의 경우 쿡탑의 열선이 유리 상판을 데워서 그 열로 조리 용기를 가열하고 인덕션의 경우 자기장을 발생시켜 자성을 지닌 용기와 반응하여 가열하는 방식이다.

35 최근 가스레인지 등이 일산화탄소 및 벤젠 등과 같은 발암물질을 방출한다는 인체 유해 논란이 일부 제기되면서 전기쿡탑의 제품 라인이 다양화되고 그 비중도 확대되는 경향이 일부 나타나고 있다.

36 현재 국내 전기쿡탑 시장에서 파세코와 경쟁 중인 사업자는 린나이코리아를 중심으로 SK매직, 하츠, 한샘 등이 있으며, 연도별 매출 현황은 아래 <표 15> 기재와 같다.

<표 15> 최근 3년간 전기쿡탑 주요 사업자의 매출 현황

(단위: 백만 원)

구분	사업자명	2020년	2021년	2022년
1	린나이코리아	-		
2	SK매직			
3	하츠			
4	한샘			
5	파세코(피심인)			

* 소갑 제4호증, 참고자료 및 각사 사업보고서

37 한편, 피심인의 전기쿡탑 제품은 2021년 기준으로 전체 매출액 ○,○○○억 원 중에서 약 ○%를 차지하고 있으며, 해당 매출액은 주로 총판 대리점(○○억 원), 건설 특판(○억 원) 등을 통해서 발생하였다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 재판매가격유지행위

1) 인정사실

38 피심인은 아래 <표 16> 기재와 같이 2018. 9. 17.부터 2022. 2. 21.까지의 기간 동안 김치냉장고, 히터·난로 및 빌트인 가전 제품의 온라인 판매가격 기준가를 정하여 자신과 거래 중인 대리점 등 거래처들에게 기준 가격을 준수하도록 요구하였다. 또한 기준 가격을 준수하지 아니한 거래처를 적발하여 온라인을 통한 판매를 금지하거나 제품 공급을 중단하는 등의 방법으로 제재하였다.

<표 16> 이 사건 재판매가격유지행위 개요

구분	품목	일시	내용	연락방식	제재 사례
1	김치 냉장고	2018. 9. 18. ~ 2019년 11월	온라인 판매가격 기준가 준수 요구 및 불이익 예고	유선	현○○○ [5일 공급중단 (2018. 10. 18.)]
2	히터·난로	2018. 9. 28. ~ 2020년 가을	상동	유선	에○○○ [제품 회수 및 거래종료 (2019. 9. 20.)]
3	빌트인 가전	2020. 2. 20. ~ 2022. 2. 21.	온라인 판매가격 기준가 준수 요구· 불이익 언급 및 온라인 판매 금지 병행	유선 및 통지문	웰○ [1개월 온라인 판매 중지 (2021. 5. 18.)]

39 먼저, 피심인 대표이사는 2018. 9. 12. 당시 마케팅 및 홈쇼핑을 담당하였던 김○○ 팀장에게 난로를 포함한 몇 가지 제품군을 언급하면서 직접 자사 제품의 온라인 가격을 점검하겠다는 방침을 전달하였다.

40 이에, 피심인은 2018. 9. 17.부터 2019년 하반기까지 김치냉장고에 대하여 자사 온라인 판매가격 기준 가격보다 낮은 가격에 판매하는 거래처들을 매주 점검하여 내부 공지하고 거래중단, 공급중단 등의 불이익을 언급하면서 판매가격을 인상하도록 요구하는 방식으로 온라인 판매가격을 관리하기 시작하였다.

41 2018. 9. 28.부터 적어도 2020. 8. 31.까지는 ‘비 가정용 히터(로터리 히터·캐비넷 히터), 가정용 히터(전기히터·팬히터) 및 난로 제품’ 등 동계 계절가전 제품들에 대해서도 온라인 판매가격 현황을 지속 공유하면서, 피심인이 정한 기준 가격을 준수하지 않은 거래처에 대해 상기 김치냉장고와 같이 출고정지 등의 불이익을 언급하면서 해당 가격을 준수하도록 압박하였다.

42 2020. 2. 20.부터 2022. 2. 21.까지는 ‘빌트인 가전 제품’과 관련하여서도 빌트인 대리점에게 온라인 시장의 무분별한 경쟁으로 인한 제품가치 및 단가하락을 방지하기 위해 온라인 판매가격을 준수하여야 하고, 미준수 업체에 대해서는 위반 차수에 따라 해당 제품 또는 전 제품의 출고정지 조치하겠다는 내용의 지침을 기획·실행하였다.

43 상기한 인정 사실들을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

가) 이 사건 행위의 배경: 피심인 대표이사의 온라인 판매가격 점검 및 지시

44 피심인 대표이사는 2018. 9. 12. 아래 <표 17> 기재와 같이 당시 마케팅 및 홈쇼핑 담당 팀장이었던 피심인 소속 직원 김ㅇㅇ에게 그릴, 도마 및 난로 등의 제품들을 직접 언급하면서, 향후 자사의 모든 제품에 대해 온라인 가격을 지속 점검하겠다고 전달하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 17> 2018. 9. 12.자 피심인 직원 김○○ 이메일

제목: 온라인 가격 관련 참조하세요 **받은날짜:** 18-09-12 15:53 **보낸사람:** 김○○ **받은사람:** ~ **참조:** ~ 좀 전에 대표님하고 잠시 교신을 했습니다. 교신건은 그릴과 도마에 대한 온라인 가격으로 한참 교신했습니다. 예상하시다시피 온라인 가격 더 올리라고 하시는데요... 이거로 메일 드리는건 아니구요 대표께서 거의 전제품 온라인 가격을 보려고 하신다고 합니다. 홈쇼핑 전용 모델이건, 다른 채널 전용 모델 이건, 공용 모델이건 전제품 온라인 가격 지속 점검 하신다고 하니 전팀 분위기 참조 바랍니다. 대표가 그릴과 도마를 비롯해서 난로 포함 몇가지 제품 온라인 가격을 얘기 하셨는데요... 일단 제가 출장 다녀와서 월요일에 대표님 보고 상황 파악 해보겠습니다. 어쨋든 향후는 온라인 가격에 더욱 민감해지실 것으로 보입니다.... 참조들 하세요~~~

* 소갑 제5호증

45 이후 김○○ 팀장은 상기 이메일에서 언급하였던 월요일(2018. 9. 17.)이 되자 우선 김치냉장고부터 온라인 판매가격을 점검 후 기준 이하의 거래처를 공유하도록 내부 담당자들에게 공지 사항을 전달하기로 하면서 온라인 판매가격 관리가 본격적으로 시작되었다.[11)]

46 아울러, 피심인은 2개월이 지난 2018. 11. 22.에 아래 <표 18> 기재와 같이 온라인 판매가격 기준가를 유지하는 것이 국내영업본부가 당면한 최우선 과제임을 소속 팀에게 공지함으로써 온라인 판매가격 관리에 더욱 박차를 가하였다. 이렇듯 경영진 차원에서 추진된 온라인 판매가격 관리는 2021. 10. 20. 이후까지 이어져 상당 기간에 걸쳐 지속되었다. 이러한 사실은 아래 <표 19>의 피심인 대표이사가 B2C 사업부로부터 실적 보고를 받은 문서에 '거래선, 라인업 가격 정리 진행 중'이라고

11) 소갑 제8호증

기재된 것으로부터 인정된다.

<표 18> 2018. 11. 22.자 피심인 직원 김○○ 이메일

보낸 사람: 김○○ **보낸 날짜: 2018년 11월 22일 목요일 오후 5:19** **받은 사람: ~** **참조: ~** **제목: 국내영업본부 온라인 가격 중점 관리 기준 안내의 건** 수신: 해당 영업팀 전원 최근 국내영업본부 OEM 외 B2C(F/S,B/I) 관련 **전 팀의 최우선 이슈는 온라인 기준 가격 유지**입니다. 타 본부에서는 모르겠지만, 그 동안 각 팀과 담당들께서 여러모로 애써 주셨지만 당사 목표 수준으로 계획 대로 올라오지 않아서 금일부터는 아래와 같은 기준으로 **온라인 가격 중점 관리** 하니 전 팀/팀원 참조 하시어 적극 협조 바랍니다. ...(중략)... 2. 공통 사항 1) 대상 : 캐비넷히터, 로터리히터, 심지난로를 비롯한 겨울 가전(2팀에서는 빌트인도 봐주세요) 2) 온라인 가격이 기준점 이상으로 올라 오면 내부 실무 회의 다시 해서 정책 수정 검토/보고 하겠습니다. 매출 이슈와 재고 이슈 생각해야 하니 최대한 빨리 기준점 올라오게 전 팀 진행 요청드립니다. → 저도 매일 체크하고 F/B 하겠으나, 제품별로 정리 되는게 있으면 회신 주세요...

* 소갑 제6호증

<표 19> 2021. 10. 20. B2C사업부 주간 대표 보고

* 소갑 제7호증

나) 온라인 판매가격 지정 및 위반 시 제재 사항 통지

47 피심인은 2018년 9월부터 자신이 제조하는 김치냉장고, 히터 및 빌트인 가전 제품의 온라인 판매 시 준수해야 할 최저기준가격 및 위반 시 제재 사항을 정한 후, 이를 대리점 등 거래처들에게 유선 또는 공문 등으로 통지하였다.

(1) 김치냉장고

48 피심인 직원 김○○ 팀장은 대표이사의 지시에 따라 아래 <표 20> 기재와 같이 2018. 9. 17.부터 우선 김치냉장고를 시작으로 자신이 정한 온라인 판매가격 적정가격 수준인 기준 가이드에 미달하는 명단을 내부적으로 공유하도록 하면서 대리점 등 거래처들의 온라인 판매가격 수준을 점검· 관리하기로 하였다.

<표 20> 2018. 9. 17.자 피심인 직원 김○○ 이메일

제목: 온라인 가격 점검 요청의 건 **보낸날짜: 2018-09-17(월) 오전 11:00** **보낸사람: 김○○** **받은사람: ~** **참조: ~** 금주부터 온라인 가격 점검후 기준 가이드 이하 거래선 공지토록 하겠습니다. 빌트인 제품 온라인 가격 질서 유지까지 대두 될 정도로 온라인 가격 이슈에 임원 및 대표 경영진에서 관리 점검 중입니다. 일단 김치냉장고부터 온라인 가격 점검해서 익일 오전 부터 공유 토록 하겠습니다. 순차적으로 품목 확대 해서 온라인 가격 현황 공유 예정입니다만, 시급히 온라인 가격 잡아야 하는 필요 있는 제품 저에게 회신 주시면 먼저 적용 합니다.

* 소갑 제8호증

49 이처럼 피심인이 온라인 판매가격 가이드보다 현저히 낮은 가격에 판매하는 거래처들을 내부적으로 공유하였던 목적은 아래 <표 21> 기재의 진술에서 드러나는 바와 같이 온라인 판매가격을 제대로 관리하지 못한 영업담당자를 서로 공개함으로써 압박감을 느끼게 하기 위한 차원이었던 것으로 판단된다.

50 기준 가이드 이하로 판매하는 거래처를 확인 및 공유한 이후에는 아래 <표 21> 기재에서 드러나는 바와 같이 영업담당자 차원에서 거래중단, 공급중단 등 불이

익을 언급함과 동시에 판매가격을 인상하도록 유선으로 요구하였다.[12)]

<표 21> 피심인 직원 김○○ 진술내용

문) 이 자료(별첨 1)는 귀하가 2018년 9월 17일 사내에 공지한 이메일입니다. 기억하시나요? 답) 네. ...(중략)... 문) 익일 오전부터 공유토록 하겠다는 자료와 같이 2018년 9월 18일 화요일부터 온라인 가격, 기준 가이드 이하 거래선에 대한 내부적으로 공지가 이루어졌나요? 답) 솔직히 말씀드리면 담당들에게 조금 속된 말로 겁을 주는 취지도 있어서... 그 다음날 바로 제가 올렸는지 일단은 겁을 주면서 영업들 스스로 해라 하던지 했던 것 같습니다. 바로 다음날부터 했는지 바로 기억은 나지는 않지만 어쨌든 올리긴 올렸었습니다. ...(중략)... 문) 본 자료에서 '기준 가이드'가 의미하는 바가 무엇인가요? 답) 그러니까 저희가 거래선한테 일방적으로 얼마를 지켜라 그럴 순 없으니까 저희도 워낙 힘든 부분이니까 가이드는 저희 자료에도 있는데, 대략 소비자들이 어느정도에 사고 있고 가격이 어느정도 선이니까 우리가 생각하는 적정한 가격선이 어느 정도인 것 같다. 그런 가이드의 취지였습니다. ...(중략)... 문) 본 자료에 '순차적으로 품목 확대해서 온라인 가격 현황 공유 예정'이라고 명시되어 있는데 어떠한 품목들로 가격 현황 공유가 확대되었나요? 답) 이 당시에 9월이잖아요. 가을 겨울에 판매되는 제품들... 김치냉장고부터 홈쇼핑 판매를 해야 하니까 그런 기준을 만들어서 가장 빨리 시작하니까... 김치냉장고부터 시작한 걸로 기억이 나고요, 가을 겨울에 많이 판매되는 난로 제품들...로터리 히터, 캐비넷 히터 이런식으로... 그리고 저희가 이렇게 계획을 잡아서 하기 보다는 김치냉장고는 홈쇼핑을 해야하고 이 가격에 팔아야 하니 온라인 가격도 맞추어 달라... 이렇게 시작을 한 거고 난로 제품도... 슬슬 팔아야하는데 거래선에서 불만이 나오니까... 많이 팔아야하는 순서대로 나왔던 것 같습니다. 문) 기준가 이하 거래선이 확인되는 경우 어떤 조치가 이루어졌나요? 답) 저희가 유선상으로는 이야기는 합니다. 계속 이렇게 하면 공급중단을 한다던지... 뭐... 아주 뭐 저희도 거래처 사장님들 다 아시는 분들이니까 그런 단계까지는 안가겠지만 거래중단이라던지 공급중단이라던지... 이렇게 해서는 안된다. 가격을 맞춰달라 그렇게 저희 담당들이...

* 소갑 제9호증

51 또한 아래 <표 22> 기재의 피심인 내부 마케팅팀 보고 문서에서 드러나는

12) 피심인 소속 직원인 김○○에 따르면, 당시 온라인 판매가격 현황 공유 및 관리 등은 영업 본부장 주관하에 실시되는 팀장급 주간 회의 때 논의가 이루어졌다.(소갑 제9호증 참조)

바와 같이 김치냉장고 성수기 기간인 9월부터 11월까지 온라인 판매가격 유지를 위한 점검이 진행되었으며, 다음 연도인 2020년에도 온라인 판매가격 유지를 주요 관건으로 보고 사전 준비가 필요하다는 의견이 제시되기도 하였다.

<표 22> 2019. 8. 8. 김치냉장고 관련 마케팅팀 내부 보고

* 소갑 제10호증

(2) 히터 및 난로

52 피심인은 2018. 9. 28.부터 히터·난로 제품과 관련하여서 온라인 재판매가격을 관리하였다. 구체적으로 아래 <표 23> 기재와 같이 로터리 히터의 가격과 관련하여 경쟁사인 신일 제품의 가격을 고려한 1차 적용 요청 가격을 온라인 판매가격에 적용하도록 하였으며, 가스캐비넷 히터의 경우는 전 거래처들이 온라인 판매가격 기준을 바로 적용하도록 하였다.

<표 23> 2018. 9. 28.자 피심인 직원 김○○ 이메일

제목: 로터리히터 및 가스캐비넷히터 온라인 가격 현황 공지의 건 **보낸날짜: 2018-09-28(금) 15:28** **보낸사람: 김○○** **받은사람: ~** **참조: ~** 로터리히터 및 가스캐비넷 히터 온라인 가격입니다.(9/28 15시 네이버 기준) 사내 기준가 및 관리가와 갭이 있는 상황입니다. 금일은 아래 가격 이상으로 온라인 가격 요청 드립니다.(신일 가격 감안) 1. 로터리 히터 → 1차 적용 요청가입니다. ~ ▶ 실판매도 해야 하니 관리가 기준 요청은 차주 화 온라인 가격 보고 재요청 합니다. 2. 가스캐비넷히터는 사내 관리가랑 갭이 큰 거래선이 소수 있습니다. 올해 제품 생산 개시해서 나가야하니 전 거래선 간리가[13] 이상으로 수정 운영 요청 드립니다. ~

* 소갑 제11호증

53 피심인 직원 김○○ 팀장은 2018년 10월 이후로도 아래 <표 24> 및 아래 <표 25> 기재와 같이 사내 담당자들에게 하위 거래처의 캐비넷히터, 로터리히터 및 캠프난로 제품들의 온라인 판매가격 현황을 구체적으로 공유하였다. 그와 동시에 온라인 기준 가격을 준수하지 않는 거래처에 대해서는 향후 출고정지 및 제품 회수를 진행할 예정임을 거래처의 온라인 판매가격을 관리하는 담당자들에게 통지하였다.

13) '관리가'의 오기로 판단된다.

<표 24> 2018. 10. 16.자 피심인 직원 김○○ 이메일

보낸 사람: 김○○ **보낸 날짜: 2018년 10월 16일 화요일 오전 10:02** **받은 사람: ~** **제목: 10월16일 온라인 가격 현황 및 공지 사항입니다.** **첨부파일: 10월16일 온라인 가격 현황.xls[14]** 금일 아침자 현황 및 공지 사항 안내 드립니다. 1. 파악 모델: 캐비넷히터 2, 로터리히터 3, CAMP27/25 난로 2. 유첨내 기준가 감안 하시어 익일(10/17)까지 가격 정비 바랍니다. 익일까지 미정비時 해당 거래선은 출고 정지 및 재고 회수 공지 예정입니다. **※ 첨부파일** ~

* 소갑 제12호증

<표 25> 2018. 11. 1.자 피심인 직원 김○○ 이메일

보낸 사람: 김○○ **보낸 날짜: 2018년 11월 1일 목요일 오전 11:11** **받은 사람: ~** **참고: ~** **제목: 11월1일자 현온라인 가격 현황 입니다.** **첨부파일: 2018년11월1일 가격 현황.xls** 수신: 각 팀 먼저 PCH-G5000CG는 온라인 가격 안정화 수준 판단 의견 드립니다. 17만원대 보이지만 관리 수준 범위애 인거 같으니 해당 담당께서 관리/계도 요청드립니다. 먼저 PCH-G5000CG와 로터리히터는 온라인 가격 변동을 볼 때 각 담당이 관리 계속 하고 계신 것으로 보입니다만 금일자 기준 업체는 추가적인 가격 유지 기대가 어려울 것으로 보입니다.

14) 해당 일자 외에도 2018. 10월 중에 온라인 가격 현황을 공유한 사실이 다수 확인된다.(소갑 제12호증)

금일자 올려 주시구요... 약 3주간 관리 했는데 계속 하위 뜨는 거래선은 금일 이후 거래 중단 통보드릴 수 밖에 없음을 양해 부탁 드립니다...

* 소갑 제13호증

54 2019년에도 동계제품들의 주력 판매 기간인 9월이 도래하자 피심인은 아래 <표 26>, <표 27> 기재와 같이 캐비넷히터, 로터리히터 등의 온라인 판매가격 현황을 지속 공유하면서 온라인에서 자사 기준가 이하로 제품을 판매하고 있는 거래처들이 기준가를 준수하도록 관리하였으며, 아래 <표 28> 기재와 같이 적어도 2019. 8. 31.까지[15] 지속되었던 것으로 인정된다.

<표 26> 2019. 9. 17.자 피심인 직원 김○○ 이메일

제목: 로터리히터 및 가스캐비넷히터 온라인 가격 현황 보고의 건(9/16 기준) **받은날짜: 2019-09-17 13:50** **보낸사람: 김○○** **받은사람: ~** **참조: ~** 수신: 각 팀 각 팀에서 가격 계도 하시느라 고생 많으십니다. 내일 최종 확인예정이나 로터리히터 및 캐비넷히터의 현재 온라인 가격 현황을 유첨과 같이 우선 송부 드리오니 참조해서 가격 계도 요청 드립니다. 작년에 품의한 기준가 이하 거래선을 다 확인한다고는 했는데 한번 확인들 해주세요. 목요일 회의용 점검 및 자료는 익일 오후 할 예정이오니 참조로 해서 대리점 대응 해주세요~~ 첨부파일1 : 로터리히터 및 캐비넷히터 온라인 가격 현황.xls(발췌)
~

* 소갑 제14호증

15) 피심인의 온라인 판매가격 유지를 위한 거래처의 가격 조정 요청은 2019년 9월부터 대폭 줄어들었으므로, 적어도 2019. 8. 31.까지는 지속된 것으로 판단된다.

<표 27> 2019. 9. 27.자 피심인 직원 황○○ 이메일

보낸 사람: 황○○ **보낸 날짜: 2019년 9월 27일 금요일 오전 8:15** **받은 사람: ~** **제목: 캐비넷 정리건(시스템사업부)** **첨부파일: 190926 동계 제품 온라인 가격 현황_로터리&캐비넷.xls;09월26일 온라인 가격 현황_신유통팀.xls** 조책임! 오늘까지 최대한 다 정리바람 ---------Original Message--------- From: 김○○ To: ~ 전일 확인 온라인 가격 공지 드립니다. ...(중략)... 전팀 가격 인상 독려 요청드립니다. **※ 첨부파일** ~

* 소갑 제14호증

<표 28> 2022. 11. 30.자 피심인의 소명자료 중 비가정용 히터·난로 관련 내용

5. 실내용 보조난방히터 소명자료 - 로터리히터, 캐비넷히터, 심지난로 타입- 2.1.③ 최저가 정책을 종료한 시점 당사는 위에서 살펴본 바와 같이 2018년부터 2019년 9월까지 순차적으로 유통채널 별로 이에 적합한 판매 제품군을 조정하게 되었고, ~ 이에 따라 거래처들간의 온라인 판매가격 조정 요청은 대략 2019년 가을(9-10월)부터 대폭 줄어들게 되었습니다. 이에 따라 당사는 2020년도부터는 2018 ~ 2019년도와 같은 방식으로 온라인 최저 가격 업체들을 대상으로 온라인 판매가격 점검 및 조정 요청을 거의 하지 않게 되었습니다.

* 소갑 제3호증

55 한편, 피심인은 가정용 히터(전기히터·팬히터)에 대해서도 온라인 재판매가격

을 관리하였다. 구체적으로 아래 <표 29> 기재와 같이 2020년 1월경 거래처 현○○○에게 PFH-5K(N) 모델의 판매가를 최소 26만 원 이상으로 상향 조정하도록 요구한 메일과 아래 <표 30> 기재의 진술로부터 적어도 2020. 8. 31.까지[16] 거래처들의 온라인 판매가격을 점검하여 자신이 정한 가격 이상으로 판매하도록 요구한 사실이 인정된다. 특히 아래 <표 30> 기재에서 드러나는 바와 같이 가정용 히터에 대해서도 출고정지 및 재고 회수 등의 불이익 조치를 언급하는 방식으로 요구사항을 관철하였음을 확인할 수 있다.

<표 29> 2020. 1. 15.자 피심인 직원 정○○ 이메일

보낸 사람: 정○○ **보낸 날짜: 2020년 1월 15일 수요일 오후 12:42** **받은 사람: ~** **제목: 팬히터 PFH-5K(N) 판매가 상향조정 검토 요청의 건** 온라인팀 정○○입니다~ PFH-5K(N) 모델에 대해 하기 두 업체(현○○○) 판매건은 가격을 최소 26만원 이상 상향조정 검토바랍니다.

* 소갑 제15호증

<표 30> 2022. 11. 30.자 피심인의 소명자료 중 가정용 히터·난로 관련 내용

5. 실내용 보조난방히터 소명자료 - 전기히터, 팬히터 타입- 2.1.③ 최저가 정책을 종료한 시점 거래처들의 요청이 있는 경우에 건건히 대응했으니 정식으로 종료한 시점은 없으나 거래처들간의 요청은 대략 2020년 가을(9~10월)부터 대폭 줄어 들었습니다. 이에 따라 당사는 2020년도 계절가전(동계제품) 성수기부터는 온라인 판매 최저 가격 업체들을 대상으로 온라인 판매가격 점검 및 조정 요청을 거의 하지 않게 되었습니다. 2.1.④ 각 판매처가 준수하여야 할 최저 판매가를 전달한 방식 관련 영업부서는 온라인 판매가격 하위 업체 등에게 유선으로 연락해서 기준가 대비 적정한 수준의 가격으로 온라인 판매가격 정비를 요청하였습니다{예를 들어 기준가격(통상 소비자

16) 피심인의 온라인 판매가격 유지를 위한 거래처의 가격 조정 요청은 2020년 9월부터 대폭 줄어들었으므로, 적어도 2020. 8. 31.까지는 지속된 것으로 판단된다.

판매가격에 해당함) 40만원이고, 현재 A는 38만원, B는 38만원, C는 37만원, D는 32만원에 판매하고 있으면 온라인 최저 판매가격으로 판매하고 있는 D에게 유선으로 연락해서...(중략)... 현재 시세가 37 ~ 38만원에서 형성되고 있다면 대략적으로 37 ~ 38만원 범위 내에서 판매해 달라고 요청하는 것입니다. 2.1.⑥ 가격위반 거래처를 제재한 방식(ex. 출고물량 삭감, 납품가 인상 등) 네이버 등에 적시된 온라인 판매가격 하위 업체 현황 등을 당사 관련 영업부서에 공지하면서 관련 영업부서에 상기 업체들에 대해 출고 정지 및 재고 회수 등의 방식으로 기준가를 감안해서 적정한 가격 수준으로 온라인 판매가격의 정비를 하도록 요청하였습니다.

* 소갑 제3호증

(3) 빌트인 가전

56 피심인은 아래 <표 31> 기재와 같이 2020. 2. 20.에 온라인 시장의 무분별한 경쟁으로 인한 제품가치 및 단가하락을 방지한다는 명목으로 빌트인 대리점에게 쿡탑, 후드 등 제품들의 온라인 판매가격을 준수하도록 하면서, 이를 준수하지 않는 경우 해당 제품(1차 위반) 또는 전체 제품(2~3차 위반)의 출고정지 등 제재가 이루어질 수 있음을 공지하였다. 한편 피심인은 이 사건 빌트인 가전 제품에 대한 온라인 판매가격을 준수하도록 강제하기 위한 수단으로서 아래 2. 나.에서 후술할 온라인 판매 금지 행위인 구속조건부 거래행위를 병행하기도 하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 31> 빌트인 제품의 온라인 판매가 준수 및 지침의 건(1차)

-

* 소갑 제16호증

57 한편, 피심인은 1차 공지에 이어 2020. 4. 3.부터 8. 13.까지 세 차례에 걸쳐 수정된 '20년 빌트인 온라인 판매가 준수 및 지침의 건'을 재공지하면서 기준 가격을 준수하도록 재차 촉구하였다. 특히 2020. 6. 10.에는 아래 <표 32> 기재와 같이 빌트인 대리점이 온라인 판매 기준 가격을 반복적으로 지키지 아니할 경우 1개월 간의 일시적인 출고 정지를 넘어 영구적인 판매 정지도 될 수 있음을 공지하는 등 제재 수준을 강화하였다. 이후 2020. 8. 13. 4차 공지문을 통해서는 온라인 판매가격 기준가 준수를 촉구함과 동시에 식기세척기 및 쌀냉장고의 온라인 기준가를 상향 조정하였다.

<표 32> 빌트인 제품의 온라인 판매가 준수 및 지침의 건(3차)

-

* 소갑 제18호증

58 이러한 가이드를 기초로 2021. 5. 17.에는 거래처인 웰ㅇ를 대상으로 아래 <표 33> 기재와 같이 레인지후드(PHD-M661ST 등)에 대한 온라인 판매가격 기준가를 준수하도록 요구하였다.[17] 또한 거래처 덕ㅇ를 대상으로 아래 <표 34> 기재에서 드러나는 바와 같이 후드 제품(PHD-G602M)의 온라인 판매가격 기준가를 준수하지 않는 상황이 지속되자, 2021. 10. 19.에 1개월 동안의 판매정지를 언급하면서 온라인 판매가격 기준가를 준수하도록 한 요구를 관철하였다.

17) 웰ㅇ는 다음날(5. 18.) 온라인 판매가격 기준을 준수하지 않았다는 이유로 피심인으로부터 해당 품목에 대해 한 달간 온라인 판매를 중지하도록 통보받았으며, 이하에서 자세히 후술한다.

<표 33> 2021. 5. 18.자 피심인 직원 엄○ 이메일

From: 엄○ To: ~ Cc: Sent: 2021-05-17 (월) 10:18 Subject: FW: 온라인 판매불가 품목 공유의 건 - ㈜파세코 안녕하세요 파세코입니다. PHD-M661ST/PHD-M671ST는 온라인 판매가 99,000원으로 책정되어 있습니다. 가격준수 부탁드립니다. https://welldi.co.kr/product/detail.html?product_no=1870&;cate_no=249&display_group=1

* 소갑 제20호증

<표 34> 2021. 10. 19. 피심인 직원 서○○-엄○ 간 메신저

2021년 10월 19일 오후 1:40, 엄○ : 수석님~덕○ PHD-G602M 15일에 경고 주고도 가격수정이 안 되어 있네요 2021년 10월 19일 오후 1:40, 엄○ : 한달 정지 얘기해도 될까요.ㅎㅎㅎ 2021년 10월 19일 오후 1:46, 서○○ 수석님 : ○○ 말해야지 2021년 10월 19일 오후 1:48, 엄○ : 넵 그리고 추가로 또 사장님이 가격인상을 하라네요... 2021년 10월 19일 오후 1:48, 엄○ : 글라스후드랑 모션후드 또 인상한다고 대리점들에 얘기해야되는데 2021년 10월 19일 오후 1:49, 엄○ : 제가 봐도 대리점들 귀찮을거같은데요... 2021년 10월 19일 오후 2:01, 서○○ 수석님 : 대표이사 핑계 대야지 사실이잖아 2021년 10월 19일 오후 2:11, 엄○ : 넵..덕○ 전화와서 이번만 넘어가달라 해서 알았다고 했습니다ㅎㅎ 2021년 10월 19일 오후 2:12, 엄○ : 어차피 오○도 이내용 모르는 상황이라서요~ 대리점들도 짜증날텐데 이런거라도 들어줘야죠ㅠㅠ 2021년 10월 19일 오후 2:41, 서○○ 수석님 : ○ 잘했어 좋아하더라 2021년 10월 19일 오후 2:55, 엄○ : 넵 가격수정 공지하겠습니다~!

* 소갑 제21호증

59 상기한 빌트인 가전 제품의 온라인 판매가격 점검 및 통제는 아래 <표 35> 기재와 같이 2022년 시스템사업부의 주간 업무 실적·계획 보고 대상에도 포함되는 등 2022. 2. 21. 빌트인 가전 제품의 온라인 판매가 전면적으로 금지될 때까지 상당 기간 지속되었던 것으로 판단된다.

<표 35> 2022. 1. 24. 시스템사업부 주간 업무 실적·계획

-

* 소갑 제22호증

다) 온라인 기준 가격 미준수 업체에 대한 제재 사례

60 피심인은 2018. 9월 이후 자사 제품의 온라인 판매가격 기준을 준수하지 않는 업체에 대해 불이익을 예고하면서, 기준 가격을 준수하지 아니한 3개 업체에 대하여 아래와 같이 공급중단, 제품 회수 및 거래종료 등을 실행하였다.

(1) 현○○○에 대한 공급중단: 김치냉장고 관련

61 피심인 직원 김○○는 2018. 10. 17. 거래처 현○○○가 71리터 김치냉장고를 온라인에서 최저가격으로 판매하였다는 이유로 아래 <표 36> 기재와 같이 시스템사업부 서○○ 책임에게 현○○○에 대한 김치냉장고 공급을 중단하도록 요청하였다. 이에, 영업팀 서○○ 책임은 현○○○ 측에 71리터 김치냉장고의 공급중단을 통지하고 다음 날 김○○에게 해당 사실을 보고하였다.

62 이와 같은 조치는 김○○가 공급중단을 요청한 다음 날인 2018. 10. 18.부터 같은 해 10. 22.까지 유지되었다.[18)]

18) 소갑 제3호증

<표 36> 2018. 10. 17.~18.자 피심인 직원 김○○-서○○ 간 이메일

제목: 김치냉장고 온라인 가격 이슈 거해선 안내입니다.
보낸날짜: 2018-10-17(수) 10:41
보낸사람: 김○○
받은사람: 서○○
참조:

현○○○... 71리터 김치냉장고 온라인 가격 최저가네요
여기는 공급 중단 해주세요...

제목: RE: 김치냉장고 온라인 가격 이슈 거해선 안내입니다.
보낸날짜: 2018-10-17(수) 13:42
보낸사람: 서○○
받은사람: 김○○
참조:

네 알겠습니다.
죄송합니다.

서○○ 드림

제목: RE: 김치냉장고 온라인 가격 이슈 거해선 안내입니다.
보낸날짜: 2018-10-17(수) 20:24
보낸사람: 김○○
받은사람: 서○○
참조:

서책임님... 혹시 이 거래선 상무님이랑 아는 업체에요?

제목: RE: RE: 김치냉장고 온라인 가격 이슈 거해선 안내입니다.
보낸날짜: 2018-10-18(목) 07:43
보낸사람: 서○○
받은사람: 김○○
참조:

안녕하십니까?
영업팀 서○○다.
상무님께서 직접적으로 알고계신 업체는 아닙니다.
어제 71리터 공급중단 통보하였습니다.
주의하도록 하겠습니다..ㅡ;

서○○ 드림

* 소갑 제23호증

(2) 에○○○에 대한 재고 회수 및 거래종료: 히터 관련

63 피심인은 2019. 9. 20. 거래처 에○○○가 캐비넷 히터 제품을 온라인에서 저렴하게 판매하였다는 이유로 아래 <표 37> 기재와 같이 해당 사업자가 보유하고 있던 캐비넷 히터 제품의 재고 35대를 전량 회수함과 동시에 거래를 종료하였다.

<표 37> 2019. 9. 19.자 피심인 직원 황○○ 이메일

제목: 캐비넷히터 회수조치 공유의 건 **보낸날짜: 2019-09-19(목) 16:37** **보낸사람: 황○○** **받은사람: 이○○** **참조: ~** 이○○수석님! 온라인 가격정립을 위해 불가피하게 회수조치 결정을 함에 따라 협조바랍니다. 1. 거래처 : 에○○○ / C11057 2. 모델/수량 : PCH-G5100MG 34대 3. 주소 : 경○ ○○○ ○○○ ○○○○○ 4. 인수자 : 에○○○, ~ 5. 회수일 : 9월 20일 시간대 확인후 통보 6. 34대 전량 회수후 온라인가격 삭제 및 거래종결 * 내일 회수 할수 있도록 용차배송 협조바랍니다. **제목: FW: 캐비넷히터 회수조치 공유의 건** **보낸날짜: 2019-09-19(목) 16:43** **보낸사람: 황○○** **받은사람: 이○○** **참조:** 이○○ 수석님! 수량이 34대 아니고 35대입니다. 내일 오전 11시 까지 배차부탁드립니다. 감사합니다.

* 소갑 제24호증

(3) 웰○에 대한 판매 중지: 빌트인 가전 제품 관련

1 피심인은 위 <표 33> 기재와 같이 2021. 5. 17.에 웰○를 상대로 후드(PHD-M661ST 등)에 대한 온라인 판매가격 기준가를 준수하도록 요구하였는데, 웰○가 이를 이행하지 아니하자 아래 <표 38> 기재와 같이 2021. 5. 18.부터 1개월간 해당 품목을 판매하지 못하도록 하였다.

<표 38> 2021. 5. 18.자 피심인 직원 엄○ 이메일

From: "엄○" To: ~ Cc: Sent: 2021-05-18 (월) 10:18 Subject: FW: 온라인 판매불가 품목 공유의 건 - ㈜파세코 안녕하세요 파세코입니다. 하기 메일드렸던 요청사항 수정되지 않아 온라인판매 방침에 따라 5/18~6/17까지 PHD-M661ST / PHD-M671ST 제품 온라인 판매중지 바랍니다. 6/18부터 해당 품목 판매재개 가능하신 점 안내드립니다. 금일 빠른 조치 바랍니다.

* 소갑 제20호증

2) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[19]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 19. (생략)

20. "재판매가격유지행위"란 사업자가 상품 또는 용역을 거래할 때 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사업자에 대하여 거래가격을 정하여 그 가격대로 판매 또는 제공할 것을 강제하거나 그 가격대로 판매 또는 제공하도록 그 밖의 구속조건을 붙여 거래하는 행위를 말한다.

제46조(재판매가격유지행위의 금지) 사업자는 재판매가격유지행위를 하여서는 아니 된다.

19) 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것을 말한다. 이하 2. 가.의 내용을 기술할 때 '법'이라고 한다.

다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 효율성 증대로 인한 소비자후생 증대효과가 경쟁제한으로 인한 폐해보다 큰 경우 등 재판매가격유지행위에 정당한 이유가 있는 경우
2. 「저작권법」 제2조제1호에 따른 저작물 중 관계 중앙행정기관의 장과의 협의를 거쳐 공정거래위원회가 고시하는 출판된 저작물(전자출판물을 포함한다)인 경우

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립 요건

64 법 제46조의 재판매가격유지행위가 성립하기 위해서는 사업자가 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사업자에 대하여 첫째, 거래가격을 정하고, 둘째, 정한 가격을 준수할 것을 강제하거나 그 가격대로 판매 또는 제공하도록 구속조건을 붙여 거래하여야 한다.

65 여기에서 '거래가격'이란 지정가격 이외에 최고가격, 최저가격, 기준가격은 물론 사업자가 재판매가격의 범위를 정하면서 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사업자에게 그 범위 내에서 구체적인 판매가격을 정할 수 있게 하는 경우도 포함한다.

66 사업자가 재판매가격을 준수할 것을 '강제'함에 있어 여기서의 '강제성'은 재판매업자로 하여금 그 지시, 통지에 따르도록 하는 것에 대하여 현실적으로 그 실효성을 확보할 수 있는 수단이 부수되어 있어야 한다.[20] 이러한 실효성 확보수단에는 실제로 거래를 중단하거나 또는 공급량을 줄이거나 공급조건을 불리하게 하는 등의 물리적 강요행위 뿐만 아니라, 단지 거래중단을 시사한 경우 등도 포함한다.[21]

67 재판매가격유지행위의 강제성은 판매업자의 자유로운 의사에 반하여 재판매

20) 대법원 2001. 12. 24. 선고 99두11141 판결 참조
21) 대법원 2002. 5. 31. 선고 2000두1829 판결 참조

가격을 지정하고 이를 위반할 경우에 다양한 사실상의 불이익을 주는 경우뿐만 아니라 약정서 또는 계약서에 지정된 가격을 준수하도록 하고 이를 위반한 경우 계약 해지조항 등 제재조치를 취할 수 있는 조항을 둔 경우에도 강제성이 있는 것으로 본다.

68 한편 법의 입법목적과 재판매가격유지행위를 금지하는 취지에 비추어 볼 때, 최저재판매가격유지행위가 당해 브랜드 내의 경쟁을 제한하는 것으로 보이는 경우라 할지라도, 시장의 구체적 상황에 따라 그 행위가 관련 상품시장에서의 브랜드 간 경쟁을 촉진하여 결과적으로 소비자후생을 증대시키는 등 정당한 이유가 있음을 사업자가 입증하는 경우에는 이를 예외적으로 허용하여야 할 필요가 있다. 이와 같은 정당한 이유가 있는지 여부는 관련시장에서 브랜드 간 경쟁이 활성화되어 있는지 여부, 그 행위로 인해 유통업자들의 소비자에 대한 가격 이외의 서비스 경쟁이 촉진되는지 여부, 소비자의 상품선택이 다양화되는지 여부, 신규사업자로 하여금 유통망을 원활히 확보함으로써 관련 상품시장에 쉽게 진입할 수 있도록 하는지 여부 등을 종합적으로 고려할 수 있을 것이다.[22)]

나) 위법성 성립 요건 해당 여부

69 피심인으로부터 파세코 가전제품을 매입하여 판매하는 대리점 등은 피심인과 별개의 독립된 사업자로서 독자적인 영업전략과 능력, 경영상황 등에 따라 자율적으로 판매가격을 결정하여 판매할 수 있어야 한다.

70 그러나 피심인은 다음과 같이 대리점 등 거래처들의 자유로운 의사에 반하여 자신의 제품들에 대한 온라인 판매가격을 설정하고 이를 준수하도록 강제하였는바, 이는 판매업자의 사업활동에 있어서 가장 중요한 자유로운 가격 결정권을 침해하고 자유로운 가격 경쟁을 제한한 행위로서 법 제46조에서 금지하고 있는 재판매가격유지행위에 해당한다.

22) 대법원 2010. 11. 25. 선고 2009두9543 판결 참조

가) 재판매가격 결정 여부

71 위 2. 가. 1).에서 인정된 바와 같이 피심인은 2018. 9. 17.부터 2022. 2. 21.까지의 기간 동안[23] 자신의 김치냉장고, 히터·난로 및 빌트인 가전 제품의 온라인 판매가격 기준가를 정하고, 이를 대리점 등 거래상대방들에게 유선 또는 통지문의 형태로 전달하였으므로 재판매가격을 지정하였다고 판단된다.

나) 재판매가격 유지의 강제성 여부

72 아래와 같은 점들을 고려할 때, 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 피심인이 자신의 거래상대방으로 하여금 재판매가격을 준수하도록 강제한 행위로 인정된다.

73 첫째, 피심인은 자신이 공급하는 제품인 김치냉장고, 히터·난로 및 빌트인 가전에 대해 거래처가 준수하여야 할 온라인 판매가격을 유선 또는 문서로 전달하면서, 해당 가격을 준수하지 않은 거래처에 대해서는 해당 제품의 회수·판매 중단 및 거래종료 등을 하겠다며 그 이행을 위해 제재 수단을 직접 언급하였다. 이 사건 대리점 등 거래처들은 자신의 사업을 정상적으로 영위하기 위하여 파세코 가전을 포함한 다양한 제품을 안정적으로 갖추어야 할 필요가 있다는 점에서 피심인의 요구를 쉽게 거절하기 어려우므로 피심인이 거래처들에게 재판매가격을 준수하도록 강제하였음이 인정된다.

74 둘째, 피심인은 자신이 정한 온라인 판매가 가이드를 준수하지 아니하였다는 이유로 현○○○, 에○○○, 웰○ 등 거래처를 상대로 제품 회수 및 판매 중단 등의 불이익을 부과함으로써 실제로 제재 수단을 실행하기도 하였다.

다) 재판매가격 유지에 정당한 이유가 있는지 여부

75 다음과 같은 점을 고려할 때 피심인은 정당한 사유 없이 자신의 거래처들로

23) 이 사건 재판매가격이 유지된 전체 기간을 말하며, 구체적인 품목별 위반 기간은 상이하다.

하여금 재판매가격을 준수하도록 강제함으로써 온라인 전자제품 판매 시장에서의 가격 경쟁을 제한하고 피심인 거래처의 사업 자율성을 침해하였다고 인정된다.

76 첫째, 이 사건 빌트인 대리점에게 '20년 빌트인 온라인 판매가 준수 및 지침의 건'[24]을 통지하면서 위 <표 31> 기재와 같이 '온라인 시장 무분별한 경쟁으로 인한 제품가치 및 단가하락'의 방지를 그 사유로 기재하였다는 점에서 피심인의 재판매가격유지행위의 목적이 온라인 시장에서 촉발되는 가격 경쟁을 차단하고자 한 것이었음이 드러난다.

77 나아가, 피심인은 아래 <표 39> 기재에서 확인되는 바와 같이 당시 온라인 유통시장에서의 거래처 간 가격 경쟁이 심화될수록 자신이 홈쇼핑을 통해서 판매하고 있었던 자사 제품의 가격 경쟁력이 상실되는 문제에 직면하고 있었던 상황이었는바, 이 사건 행위를 통해 온라인 판매가격을 적절히 통제함으로써 자사의 유통망(홈쇼핑)이나 적정 마진 수준을 안정적으로 확보하고자 한 측면도 있었다.

<표 39> 2022. 11. 30.자 피심인 소명내용 중 빌트인 제품 사건 개요

이에 덧붙여 온라인 최저가 경쟁은 당사가 심혈을 기울여서 진행하던 홈쇼핑 유통 진출에 큰 타격을 주었습니다. 당사는 2015년부터 빌트인 후드를 소비자에게 직접 팔기 위해 여러 가지 투자와 준비를 해왔습니다. ...(중략)... 하지만 온라인 대리점들의 가격인하 경쟁으로 인해 ○% ~ ○% 마진을 지불해야 하는 홈쇼핑의 경우 소비자 가격이 상대적으로 비싸졌습니다.

* 소갑 제3호증

78 둘째, 이 사건 행위로 인해 소비자 후생이 증가하였다거나 피심인의 행위로 증가한 소비자 후생의 규모가 그로 인해 감소한 소비자 후생보다 크다고 판단할 만한 사정이 확인되지 않는다. 특히 피심인의 이 사건 재판매가격유지행위는 피심인보다 거래상 지위의 열위에 있는 대리점 등의 거래처를 대상으로만 행하여졌음을 고려할 때, 피심인의 행위가 브랜드 가치 제고, 유통망 투자에 대한 무임승차 방지, 브랜

24) 소갑 16호증 참조

드 간 경쟁 촉진 등 경쟁 친화적인 목적 달성을 위해 행하여졌다고 보기도 어렵다.

79 셋째, 이 사건 행위는 최저 판매가격 아래로 판매하는 것을 금지하는 최저가격유지행위로서 유통단계에서의 가격경쟁을 제한하고 사업자의 자율성을 침해하는 행위이므로 원칙적으로 위법한 행위이며, 피심인이 자신의 행위에 따라 발생하는 경쟁 촉진 효과 있음을 별도로 주장하지도 않는다.

4) 소결

80 위 2. 가. 1)에서 인정된 피심인의 재판매가격유지행위는 법 제46조에 위반된다.

나. 구속조건부 거래행위

1) 인정사실

81 피심인은 2020. 2. 26. 온라인 시장의 무분별한 경쟁을 방지한다는 명목으로 기존 빌트인 대리점 중 5개 업체를 제외한 나머지에 대해 온라인 판매를 금지하고, 2022. 2. 21.부터 2022. 9. 21.까지 모든 대리점에 대해 온라인 판매를 전면 금지하였다.

가) 행위의 배경 : 제품군별 유통망 정리[25][26]

82 피심인은 아래 <표 40> 기재와 같이 2019년 11월 빌트인 가전 제품의 온라인 가격을 통제하기 위한 일환으로서, 내수열기 업체 및 계절가전 업체로 분류되는 비빌트인 거래처에 대해서는 향후 빌트인 가전 제품의 온라인 판매를 금지토록 하였

25) 당시 피심인은 복수의 부서에서 엄격한 구분 없이 빌트인 가전 제품을 대리점들에게 출고해왔는데, 부서 간 충돌 방지, 온라인 판매가격 정립 등의 일환으로 유통망 정비를 하게 되었다.(소갑 제9호증)

26) 비빌트인 대리점에 대해 빌트인 제품의 취급을 금지한 것이므로 그 자체로 부당한 행위는 아니지만, 점진적으로 빌트인 제품의 온라인 판매를 축소하게 된 배경 및 목적 등을 살펴보기 위해 서술한다.

다.

<표 40> 2019. 11. 15.자 피심인 직원 황○○ 이메일

제목: 빌트인 제품 온라인등재(계절가전업체) 정리 공유의 건 **보낸날짜: 2019-11-15(금) 오후 1:54** **보낸사람: 황○○** **받은사람: ~** **참조: ~** 사장님 지시사항 전달드립니다. 빌트인 제품 온라인가격 정립을 위해 비빌트인업체(계절가전) 온라인 등재 정리 바랍니다. 11월 20일 수요일까지 직거래하는 계절가전 업체 등재 정리 / 나머지 비직거래업체는 시스템사업부에서 정리하도록 하겠습니다. 적극적인 협조 바랍니다. 수고하세요~

* 소갑 제25호증

83 위와 같이 비빌트인 업체가 빌트인 제품을 온라인으로 판매하는 것을 금지하였음에도 온라인 판매가 지속되고 가격이 정리되지 않는 등 그 실효성이 나타나지 아니하자, 피심인은 아래 <표 41> 기재와 같이 2020. 1. 7. 이후부터 해당 업체들에 대한 제품의 출고 자체를 전면 금지하도록 하였다. 이에 피심인 빌트인 가전 제품의 유통경로가 빌트인 대리점으로 일원화됨에 따라 판매점이 총 14개로 정리되었다.

<표 41> 2020. 1. 7. 및 16.자 피심인 직원 황○○ 등 이메일

제목: 빌트인 온라인 등재 현황 및 내수열기업체 빌트인제품출고금지 통보 결과 건 **받은날짜: 20-01-16 (화) 16:40** **보낸사람: 조○○** **받은사람: ~** **참조: ~** 안녕하십니까, 조○○입니다. 계절업체 온라인등재 요청건 과 내수열기업체 빌트인출고금지 19년 11월 요청건에 대한 최종 결과 보고 드리겠습니다.

1. 계절업체 빌트인제품 온라인 등재 현황
 - 사장님 지시사항으로 3개월간 지속적으로 업체별 온라인 등재 중지 요청드렸습니다.

...(중략)...

3. 2020년 유통정리
 - 재래유통은 빌트인판매 금지 및 온라인 판매 금지(기본원칙)

상기 세가지 건에 대해서 익일 전략회의시 최종 보고 하도록 하겠습니다.

---------Original Message---------
From: 황ㅇㅇ
To: ~
Cc: ~
Sent: 2020-01-07 (화) 15:22
Subject: 내수열기업체 빌트인제품출고금지 통보건

19년 11월부터 빌트인유통정리/제품출고금지 및 온라인가격정리를 요청드렸는데 아직 전혀 정리가 안되고 있습니다.
현시간부로 내수열기거래처/계절가전업체는 빌트인제품 출고금지 해주시고 온라인등재 삭제 협조 바랍니다.
향후 재발방지를 위해 경영기획팀과 협의하에 전산상 수주단가 삭제하도록 하겠습니다
위사항은 사장님께 보고된 사항입니다

* 소갑 제26호증

나) 일부 빌트인 대리점 외 나머지에 대한 온라인 판매 금지

84 피심인은 2020. 2. 20. 빌트인 대리점들을 대상으로 아래 <표 42> 기재와 같이 '20년 빌트인 온라인 판매가 준수 및 지침의 件'을 발송하면서, 같은 달 26일부터 월 1억 원 이상 제품을 지속 매입하는 공식 온라인 판매점들[27]만 빌트인 가전 제품의 온라인 판매가 가능하고 그 외 빌트인 대리점의 경우 판매가 금지됨을 통지하였다.

85 또한 빌트인 가전 제품의 온라인 판매가 허용되는 공식 대리점의 경우도 온라인 판매가격 기준을 준수한다는 전제하에서만 판매가 허용되었고, 위반 시에는 출고정지 등의 제재가 취해질 수 있다고 공지하였다.

27) 기존 매출실적, 추세 및 향후 예상되는 매입 규모(월 1억 이상) 등을 종합적으로 고려하여 선정하였다.

86 이와 같은 1차 온라인 판매금지 조치로 인하여 빌트인 제품의 온라인 판매가 금지된 대리점 등 현황은 아래 <표 43> 기재와 같다.

<표 42> 20년 빌트인 제품의 온라인 판매가 준수 및 지침의 건

-

* 소갑 제16호증

<표 43> 당시 피심인의 대리점 온라인 판매 금지 현황

금지		허용	
항목	대리점명	항목	대리점명
1	대○○○(주)	1	오○○○○○○
2	원○○○○(주)	2	풍○○○
3	나○○○○(주)	3	덕○
4	하○○○○(주)	4	하○
5	베○(주)	5	웰○○○
6	에○○○○○	-	-
7	부○○○	-	-
8	엠○○○○	-	-
9	향○○	-	-

* 소갑 제27호증

다) 빌트인 가전 제품의 온라인 판매 전면 금지

87 피심인은 2022. 1. 17. 아래 <표 44> 기재와 같이 2022. 2. 22.부터 모든 대리점의 온라인 채널을 통한 빌트인 가전의 판매를 금지하고, 이를 위반할 시 피심인이 취급하는 전 제품에 대해 출고가 중단될 것임을 통지하였다.

<표 44> 22년 온라인 판매종료 안내의 건(2022. 1. 17.)

-

* 소갑 제28호증

88 이어, 피심인의 시스템사업부 황○○ 부장은 아래 <표 45> 기재와 같이 대리점들의 온라인 판매가 전면 금지되기 전날인 2022. 2. 21.에 온라인 판매가 금지됨을 다시 한번 통보토록 지시하고[28], 이후 온라인 판매금지가 제대로 전달되었는지 확인 조치까지 하였다.

<표 45> 피심인 직원 황○○-서○○ 간 메신저

-

* 소갑 제30호증

라) 비승인 대리점의 온라인 판매에 대한 감시 및 경고

89 피심인은 2020년 2월경부터 점진적으로 빌트인 대리점의 온라인 판매를 금지하는 과정에서 비승인 대리점이 온라인 판매를 계속하고 있는지 점검하기 시작하였으며, 아래 <표 46> 기재에서 확인되는 바와 같이 위반 대리점들에 대해서는 구두 또는 문서로 온라인 판매를 중단하도록 촉구함과 동시에 위반 시 출고중단 등의 조치가 취해질 수 있음을 경고하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

28) 소갑 제29호증 참조

<표 46> 피심인 소명자료 발췌(2023. 9. 12.)

당사는 2022년 2월 21일부터 2022년 9월 21일 공정위조사전까지 네이버 쇼핑 검색을 통해 위 온라인 판매 금지 대리점 중 온라인 판매를 하고 있는 업체가 있는지 여부에 대한 동향을 점검하였습니다. 그 과정에서 온라인 판매 금지 정책에 위배된 대리점이 확인되면 구두로 온라인판매 금지를 촉구하고 위반시 제품 출고 정지 등의 조치를 취하겠다는 취지로 경고를 한 사실은 있습니다.

* 소갑 제27호증

2) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[29]

제45조(불공정거래행위의 금지) ① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 해칠 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 6. (생략)

7. 거래의 상대방의 사업활동을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하는 행위

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[30]

제52조(불공정거래행위의 유형 또는 기준) 법 제45조제1항에 따른 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표 2와 같다.

[별표 2] 불공정거래행위의 유형 또는 기준(제52조 관련)

7. 구속조건부거래

법 제45조제1항제7호에 따른 거래의 상대방의 사업활동을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하는 행위는 다음 각 목의 행위로 한다.

가. (생략)

29) 2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되어 2022. 6. 29. 시행된 것을 말한다. 이하 2. 나.의 내용을 기술할 때 '법'이라고 한다.

30) 2021. 12. 30. 대통령령 제29618호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것을 말한다. 이하 2. 가.의 내용을 기술할 때 '법 시행령'이라고 한다.

나. 거래지역 또는 거래상대방의 제한

상품 또는 용역을 거래하는 경우에 그 거래상대방의 거래지역 또는 거래상대방을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하는 행위

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립 요건

90 구속조건부 거래행위 중 거래지역 또는 거래상대방 제한이 성립하기 위해서는 ① 사업자가 거래상대방의 거래지역 또는 거래상대방을 구속하는 조건으로 거래할 것, ② 그러한 행위가 부당할 것이라는 요건이 충족되어야 한다.

91 구속조건은 사업자가 거래지역이나 거래상대방을 일방적으로 강요할 것을 요하지 않으며, 거래상대방의 요구나 당사자의 자발적인 합의에 의한 것을 포함한다. 조건은 그 형태나 명칭을 묻지 않으며 거래상대방이 사실상 구속을 받는 것으로 충분하다.

92 거래지역 또는 거래상대방 제한행위가 부당한지 여부는 당해 행위가 관련시장에서의 경쟁을 제한하는지 여부를 위주로 판단한다. 이때 경쟁제한성이 있는지 여부는 거래지역 또는 거래상대방 제한의 정도, 당해 상품시장에서 브랜드 간 경쟁이 활성화되어 있는지 여부, 행위자의 시장점유율 및 경쟁사업자의 숫자와 시장점유율, 지역제한이 재판매가격유지행위 등 타 불공정행위와 병행하여 행해지거나 재판매가격유지의 수단으로 사용되는지 여부, 당해 행위로 인해 소비자의 선택이 침해되거나 서비스의 질 제고 및 가격인하 유인이 축소되는지 여부 등을 감안하되, 브랜드 내 경쟁제한효과와 브랜드 간 경쟁촉진효과를 비교형량하여 판단한다.[31]

93 아울러, 거래상대방인 특정사업자가 당해 행위로 거래처 선택의 자유 등이 제한됨으로써 자유로운 의사결정이 저해되었거나 저해될 우려가 있는지 등도 부당성

31) 불공정거래행위 심사지침 V. 7. 나.

판단 시 고려할 수 있다.[32)]

나) 위법성 성립 요건 해당 여부

(1) 거래상대방을 구속하는지 여부

94 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 빌트인 대리점의 거래상대방을 구속하는 조건으로 거래하는 행위에 해당하는 것으로 판단된다.

95 첫째, 피심인은 위 2. 나. 1)에서 살펴본 바와 같이 2020. 2월경부터 빌트인 대리점들에게 '20년 빌트인 제품의 온라인 판매가 준수 및 지침의 件'을 발송하면서 일부 빌트인 대리점(5개)을 제외한 나머지 대리점(9개)의 온라인 판매를 금지하였고, 이어서 2022. 2. 11.부터는 더 이상 대리점 측에서 온라인으로 빌트인 가전 제품을 취급하지 못하도록 모든 대리점으로 금지대상을 확대하는 등 온라인 판매를 금지함으로써 거래상대방인 온라인 사업자와의 거래를 제한하였다. 특히 비승인 대리점이 온라인 판매를 계속하는지를 점검하고, 위반 사실이 적발된 대리점에 대해 물품공급 중단 등을 언급하는 방법으로 구속조건을 준수하도록 강제하기도 하였다.

96 둘째, 피심인은 하츠, SK매직, 한일, 한샘 등과 더불어 레인지후드, 가스·전기 쿡탑을 제조하는 대표적 사업자로서 빌트인 대리점과 매년 1년 단위의 단기계약을 체결하고 있어 1년마다 계약 갱신 여부를 결정할 수 있으므로, 이 사건 빌트인 대리점들의 경우 피심인의 경영정책에 대해 사실상 구속받게 될 여지가 상당하다.

(2) 부당성 여부

97 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위는 다음과 같은 점에서 브랜드 내 경쟁 등을 제한하여 가격 인하 유인을 축소하는 효과가 크며, 온라인 유통채널을 이용하는 소비자의 선택권을 직접적으로 침해하는 등 소비자 이익을 중대하게 저해하므로 부당성

32) 대법원 2013. 4. 25. 선고 2010두25909 판결

이 인정된다.

98 첫째, 이 사건 온라인 판매금지 행위는 위 2. 가.에서 살펴본 재판매가격유지 행위의 실효성을 확보하기 위한 수단으로 병행되었다.

99 둘째, 피심인은 아래 <표 47> 기재에서 드러나는 바와 같이 온라인 판매가격이 자신의 정한 기준가격보다 낮아지지 않도록 관리함으로써 브랜드 내 경쟁을 제한하고자 하는 목적에서 2. 나. 1)의 행위를 실행하였다.

<표 47> 피심인 직원 김○○ 진술내용

문) 빌트인 제품과 관련해서 귀사는 대리점들에게 온라인 판매를 전면적으로 금지하였는데 이 사실에 대해 알고 계신가요? 답) 네 알고 있습니다. 문) 온라인 판매를 전면적으로 금지한 사유가 뭔지 알고 계신가요? 답) 제가 옆에서 듣기에는 뭐... 온라인 가격이 많이 무너져 있으니까, 매출도 잘 안되고 그런 여러 가지 내부 어려운 상황이 있었는데... (이하 생략)

* 소갑 제9호증

100 셋째, 피심인으로부터 제품을 공급받아 판매하는 빌트인 대리점들은 피심인과 별개의 독립된 사업자로서 특별한 사정이 없는 경우 자신의 영업전략과 능력 등을 토대로 유통 경로를 결정할 수 있어야 한다. 그러나, 이 사건 온라인 판매금지 조치 행위로 인해 대리점 측이 자유롭게 결정하던 빌트인 제품의 유통 경로가 제한되었다는 점에서 거래상대방의 자유로운 의사결정을 저해하여 공정거래의 기반을 침해할 우려가 있는 것으로 판단된다.

101 넷째, 온라인 판매가 금지됨에 따라 소비자로서는 제품을 더 저렴하게 구매할 수 있는 기회가 차단되며, 판촉 활동에 대한 무임승차 방지 및 판촉 서비스 증대 등의 효율성 증대 효과가 저가 구매 기회 상실 등에 따른 소비자 후생 감소 효과보다 크다고 보기도 어렵다.

102 한편, 관련 시장인 레인지후드, 쿡탑 등 빌트인 가전 시장에서 피심인의 매출

액이 차지하는 비중은 크지 않으므로 불공정거래행위 심사지침상 시장점유율 10% 미만인 경우로서 안전지대에 해당할 여지도 있으나, 이 사건 행위의 경우 ① 재판매가격 유지행위와 병행된 것으로서 경쟁제한 의도가 뚜렷한 점, ② 수년간 빌트인 대리점들의 자유로운 의사결정 권한을 제한해왔던 점, ③ 가격 경쟁 제한으로 인해 소비자의 후생이 저하되었을 가능성이 현저한 측면 등을 고려하여 안전지대를 적용하지 아니한다.[33][34]

4) 소결

103 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위는 법 제45조 제1항 제7호에 위반된다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과 여부

104 피심인의 이 사건 재판매가격유지행위 및 구속조건부거래행위는 온라인 시장에서의 자유로운 경쟁을 차단하여 공정한 경쟁 질서를 저해하는 효과를 발생시키므로 법 제49조에 의거 향후 동일하거나 유사한 위반행위가 반복되는 것을 방지하기 위하여 시정명령을 부과한다.

105 아울러 이 사건 재판매가격유지행위는 피심인의 대표이사 및 주요 임원의 지시 하에 수년간에 걸쳐 지속되었고 전국에 걸쳐 다수의 거래상대방을 대상으로 실행됨에 따라 온라인을 통한 가격 경쟁이 제한되었다는 점, 가격 인하 유인이 축소되어 제품을 저렴하게 구매할 수 있었던 소비자의 후생이 감소했다고 판단되는 점, 온라인 시장에서의 가격이 하락하는 것을 방지하고자 하는 등 경쟁 제한적인 목적에

33) 2019. 10. 1. 공정거래위원회 제1소회의 의결 제2019-245호

34) 법원도 '불공정거래행위 심사지침에서는 행위 사업자의 시장점유일이 10% 미만인 경우 원칙적으로 심사면제대상(안전지대)으로 한다고 규정하고 있기는 하나, ...(중략)... 위 심사지침에 따르면 안전지대에 해당되는 사업자의 행위라도 심사를 개시할 수 없는 것은 아니라고 규정하고 있으므로, 이에 관한 권고의 주장을 받아들이기 어렵다'라고 판시하면서, 시장점유율 10% 미만 사업자에 대해서도 구속조건부 거래행위를 인정한 바 있다.(서울고법 2009. 5. 14. 판결 2008누2530 등)

서 행하여졌다는 점, 실제로 기준 가격을 준수하지 않은 거래처에 대하여 물품 공급을 중단하는 등 강요의 정도가 큰 점 등을 고려하여 피심인의 재판매격유지행위에 대하여 법 제50조의 규정에 의거하여 주문과 같이 과징금을 부과한다.

106 다만, 구속조건부 거래행위는 피심인이 취급하는 여러 제품 중 시장점유율이 낮은 빌트인 가전 제품에 한정하여 이루어진 점, 이 사건 조사가 개시된 이후에 기존 및 신규 대리점 상대로 온라인 판매를 허용한 점[35] 등을 고려하여 별도로 과징금을 부과하지 아니한다.

나. 과징금 산정

1) 기본 산정기준

가) 관련매출액

(1) 관련 상품

107 관련 상품은 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다.[36]

108 피심인은 온라인 판매 대리점에 대하여 김치냉장고, 히터·난로 및 빌트인 가전 제품의 온라인 판매 기준 가격을 통보하고 이를 준수하도록 강제하였으며 기준 가격을 위반하는 대리점에게 불이익을 주었는바, 이 사건 재판매가격유지행위로 인하여 영향을 받은 상품은 김치냉장고, 히터·난로 및 빌트인 가전 제품이다. 다만, 김치냉장고의 경우 2022년 기준 피심인의 시장점유율이 ○% 미만으로 피심인의 행위로 인한 관련 시장의 경쟁제한성이 미미한 점을 감안하여 과징금 부과 대상에서 제

35) 2023. 3. 2.부터 3. 28.까지 기간 동안 온라인 판매에 제한이 없도록 대리점 계약 체결을 완료하였다.
36) 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시 Ⅱ. 5. 나. (1)

외한다. 따라서 히터·난로 및 빌트인 가전 제품을 이 사건 관련 상품으로 본다.

(2) 위반행위 기간 및 적용 법령

109 위반 기간은 위반행위의 개시일부터 종료일까지의 기간을 말하며, 개시일 또는 종료일이 불분명한 경우에는 사업자의 영업ㆍ재무관련 자료, 임직원ㆍ거래관계인 등의 진술, 동종 또는 유사업종을 영위하는 다른 사업자들의 영업 및 거래실태·관행, 시장상황 등을 고려하여 산정한다.[37]

110 이 사건 재판매가격유지행위 중 히터·난로[38]에 대한 위반행위 개시일은 피심인 직원 김ㅇㅇ가 사내 담당자들에게 온라인 판매가격 기준을 적용하도록 요청한 메일을 송부한 날짜인 2018. 9. 28.로 한다. 비가정용 히터·난로에 대한 위반행위 종료일은 피심인이 2019년 가을인 9월부터는 온라인 판매가격 점검을 거의 하지 않았다고 진술하였음을 고려하여 2019. 8. 31.으로, 가정용 히터·난로에 대한 위반행위 종료일은 피심인이 2020년 가을인 9월부터는 온라인 판매가격 점검을 거의 하지 않았다고 진술하였음을 고려하여 2020. 8. 31.으로 본다.

111 이 사건 재판매가격유지행위 중 빌트인 가전 제품에 대한 위반행위 개시일은 빌트인 제품 온라인 판매가 준수 지침을 최초로 공지한 2020. 2. 20.으로 하고, 위반행위 종료일은 빌트인 가전의 온라인 판매를 전면 금지하기 하루 전날인 2022. 2. 21.으로 본다.

(3) 관련매출액의 산정

112 위 (1), (2)를 고려하여 산정한 관련매출액은 21,488,000,000원이며 구체적 산정 내역은 아래 <표 48> 기재와 같다.

---

37) 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시 Ⅱ. 6.
38) 비가정용인 호터리히터, 캐비넷히터, 심지난로와 가정용인 전기히터, 팬히터를 모두 포함한다.

<표 48> 피심인의 관련 상품 및 관련매출액 산정내역

(단위 : 백만원)

관련 상품	위반행위 시기·종기	관련매출액
	-	
합계(백만원)		21,488

* 피심인 제출자료

나) 부과기준율

113 피심인은 관련 시장의 후발사업자로 재판매가격유지행위를 통하여 가격을 상승시키는 경우 제품의 전체 판매량이 감소할 것으로 예상되므로 부당이득의 규모가 상당하다고 보기 어려운 점, 관련매출액이 300억원 미만인 점 등을 종합 고려할 때 중대한 위반행위에 해당되므로 부과기준율 0.8%를 적용한다.

다) 기본 산정기준 산출

114 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 위 나)의 부과기준율을 곱하여 산출한다. 따라서, 관련매출액 21,488,000,000원에 부과기준율 0.8%를 곱하여 산출한 기본 산정기준은 171,904,000원이다.

2) 1차 조정

1 피심인들은 1차 조정 관련 해당 사유가 없으므로 1차 조정된 산정기준은 위 기본 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

2 피심인이 심사관의 조사단계부터 공정거래위원회의 심리 종결 시까지 일관되게 행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술하는

등 적극 협력한 점을 고려하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. 2) 규정에 따라 1차 조정된 산정기준의 100분의 20을 감경한다. 이에 따른 2차 조정된 산정기준은 137,523,200원 이다.

4) 부과과징금의 결정

3 부과과징금을 조정할 만한 사유가 없으므로 과징금고시 Ⅳ. 4. 규정에 따라 2차 조정된 산정기준에서 1백만 원 미만의 금액을 버리고 137,000,000원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

115 피심인들의 위 2. 가. 및 나.의 행위는 법 제46조 및 제45조 제1항 제7호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제49조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제50조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 11월 11일

의 장 위 원 고 병 희

위 원 신 영 수

위 원 오 규 성